

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

פ/25/877

הצעת חוק התובע הכללי, התשפ"ג–2022

1. מטרה
מטרתו של חוק זה היא להפריד בין התביעה הפלילית לבין הייעוץ המשפטי לממשלה.
2. מינוי תובע כללי
שר המשפטים ימנה תובע כללי באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
3. כשירות
כשיר לכהן כתובע כללי מי שנתקיימו בו כל אלה :
 - (1) הוא אזרח ישראלי ;
 - (2) הוא חבר לשכת עורכי הדין ;
 - (3) מי שעסק לא פחות מעשר שנים בייצוג צדדים להליכים פליליים, מהן לפחות חמש שנים בישראל.
4. משך כהונה
תובע כללי יכהן תקופת כהונה אחת בלבד בת שבע שנים.
5. ייחוד כהונה
תובע כללי לא יעסוק בכל עבודה זולת תפקידו.
6. ניהול הליכים פליליים
(א) לא ינוהל הליך פלילי מטעם המדינה אלא בידי התובע הכללי או נציגו.
(ב) סמכויות שהיו ליועץ המשפטי לממשלה ערב תחילתו של חוק זה, ושעניינן אחד מאלו, יהיו סמכויותיו של התובע הכללי :
 - (1) אמצעי והליכי חקירה פליליים ;
 - (2) הגשת כתב אישום, תיקון כתב אישום, או חזרה מכתב אישום ;
 - (3) עיכוב הליכים ;
 - (4) כל בקשה או פעולה אחרות הדורשות את הכרעת או אישור היועץ המשפטי לממשלה, ועניינם חקירה או משפט פלילי המתנהלים נגד אדם.
7. ייחוד עיסוק בהליכים פליליים
בכפוף לאמור בסעיף 11, התובע הכללי ונציגיו לא ינהלו הליכים משפטיים זולת הליכים פליליים.
8. נציגי התובע הכללי
(א) ואלה נציגי התובע הכללי :

(1) המשנה לתובע הכללי, תובעים מחוזיים ותובעים אחרים מן התביעה הכללית ששר המשפטים קבע את תאריהם בצו שפורסם ברשומות;

(2) מי שהתובע הכללי הסמיכו להיות תובע, דרך כלל, לסוג של משפטים, לבתי משפט מסוימים או למשפט מסוים;

(3) שוטר שנתקיימו בו תנאי הכשירות שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר הפנים ונתמנה להיות תובע בידי התובע הכללי בהסכמת המפקח הכללי של המשטרה.

(ב) תובע כאמור בסעיף קטן (א)(3) מוסמך לשמש תובע בבתי משפט השלום, בבתי המשפט העירוניים ובסוגי הליכים בבתי משפט אחרים, הכל כפי שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר הפנים; אולם רשאי התובע הכללי להורות שהליכים מסוימים ינוהלו בידי תובע אחר.

9. אי תלות בהפעלות סמכויותיו, אין על התובע הכללי מרות זולת מרותו של הדין.

10. אי כפיפות ליועץ המשפטי התובע הכללי ונציגיו לא יפעלו מטעם היועץ המשפטי לממשלה ולא ישאו בתפקיד הכפוף למרותו.

11. התייצבות התובע הכללי ראה התובע הכללי, כי להליך פלוני שלפני בית משפט עשויה להיות השפעה על ניהול הליכים פליליים, רשאי הוא, לפי ראות עיניו, להתייצב באותו הליך ולהשמיע דברו, או להסמיך במיוחד את נציגו לעשות זאת מטעמו.

12. סמכות ייעוץ בתחומי חקיקה פלילית התובע הכללי רשאי להעניק לשר המשפטים או לממשלה ייעוץ בנושאי חקיקה בתחומים הקשורים למשפט הפלילי.

13. שמירת סמכויות היועץ המשפטי לממשלה (א) אין בחוק זה כדי לפגוע בפקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה)[נוסח חדש]¹.

(ב) אין באמור בסעיף 12 כדי לפגוע בסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה להעניק לממשלה ייעוץ בנושאי חקיקה, לרבות חקיקה בתחום המשפט הפלילי.

14. תחילה תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

15. הוראות מעבר על אף האמור בסעיפים 6, 7, 8 ו-10, יוכלו מי שהיו תובעים ערב תחילתו של חוק זה להמשיך בתפקידם עד שנתיים מיום תחילתו של חוק זה ובלבד שימלאו את תפקידם זה תוך כפיפות לתובע הכללי.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 182.

תיקוני חקיקה 16. בכל מקום בו מופיע "היועץ המשפטי לממשלה" בדברי החקיקה הבאים יבוא במקומו "התובע הכללי":

- (1) חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;²
- (2) חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996;³
- (3) חוק יסוד: הממשלה;⁴
- (4) חוק יסוד: הכנסת;⁵
- (5) חוק יסוד: השפיטה.⁶

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרתו העיקרית של חוק זה היא להבטיח את עצמאותה המוחלטת של התביעה הפלילית כמוסד מעין שיפוטי החף משיקולים מוסדיים זרים. בכך מבקש חוק זה להבטיח אמון מרבי של הציבור במוסד התביעה הפלילית. מכיוון שמוסד היועץ המשפטי לממשלה אמון, מעצם תפקידו, על אינטרסים נוספים על אלה של תביעה פלילית, מבקש חוק זה להפריד בין מוסד היועץ המשפטי לממשלה לבין מוסד התביעה הכללית. עוד מבקש חוק זה להכיר בהתמחות הייחודית הנדרשת מתובע כללי ולקבוע תנאי כשירות בהתאם.

בשלב בו מוגש כתב אישום כנגד נאשם, הנאשם כבר נדרש לתשלום מחירים מאוד משמעותיים. שמו הטוב נפגע, נאמנותו מוטלת בספק באופן המונע ממנו ביצוע תפקידים המחייבים נאמנות גבוהה, הוא נדרש להוצאות כבדות לשם הגנתו המשפטית ובמידה והוא נושא תפקיד ציבורי הוא נדרש לא פעם להפסיק את תפקידו. מודעות ציבורית גדלה והולכת לחובת ניקיון הכפיים של נושאי תפקידים ציבוריים בכל הדרגות, ואף של פרטים הנושאים ונותנים בשוק הפרטי, גורמת לכך שהחלטה על הגשת כתב אישום הופכת יותר ויותר פוגענית בנאשם, עוד בטרם הכריע בית משפט את דינו. כתוצאה מכך גדל והולך הצורך להכיר באופיה השיפוטי המובהק של ההחלטה על הגשת כתב אישום כנגד אדם.

החלטת בית משפט בעניינו של אדם מתאפיינת בפומביות, בהנמקה, בזכות טיעון מקיפה ובזכות ערעור. בשונה ממנה, החלטת תובע להגיש כתב אישום כנגד אדם, מתקבלת מטבע הדברים בינו לבינו, ללא הנמקה רחבה, ללא זכות ערעור ועם זכות טיעון מוגבלת. אופיה זה של ההחלטה על הגשת כתב אישום מחייב להקפיד ביתר שאת על אופיה השיפוטי ועל מראית פניה כהחלטה שיפוטית טהורה.

מדינת ישראל מתברכת מאז הקמתה ועד ימים אלה ביועצים משפטיים לממשלה הממלאים את תפקידם כתובעים כלליים בנאמנות ובמסירות מלאות. מבלי לפגוע בהערכה אישית זו, חובתו של המחוקק להתייחס לניגודי עניינים מוסדיים בין תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לבין תפקיד ראש התביעה הכללית. דווקא יועץ משפטי הממלא בנאמנות את חובותיו בשני תפקידים אלה נקלע ביתר שאת לניגוד עניינים מוסדי זה.

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 41.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

⁴ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

⁵ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

⁶ ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.

יועץ משפטי לממשלה מהווה חלק מהותי מן הרשות המבצעת. תפקידו הוא לסייע לממשלה הנבחרת להגשים את מטרותיה במסגרת החוק. לשם כך עליו למצוא פתרונות משפטיים להגשמת יעדיה של הממשלה ככל שהחוק מאפשר זאת; לשם כך עליו לנסח הצעות חקיקה ראשית ומשנית המיועדות להגשמת יעדים אלה; ולשם כך עליו לייצג את הממשלה כבעלת דין בהליכים מנהליים ואזרחיים בהם היא מבקשת לקדם את עניינה. מבחינה אישית נדרש יועץ משפטי לממשלה, לשם השגת המטרות האמורות, לעבוד בעצה אחת עם נבחרי הציבור מתוך קשר אישי תקין ומתוך נאמנות למטרות משותפות במסגרת החוק.

מאפיינים ראויים אלה של יועץ משפטי לממשלה, זרים הם לאופיו השיפוטי של תפקיד ראש התביעה הכללית. ראש התביעה הכללית פועל אף הוא מן הבחינה הפורמאלית כחלק מן הרשות המבצעת, אך אופי תפקידו מן הבחינה המהותית הינו שיפוטי באופן מובהק. אין זה מן הראוי כי תובע יושפע מסדר יומה (אג'נדה) של הממשלה. גם אין זה מן הראוי כי תובע יקבל החלטות על כתבי אישום בגין חוקים שהוא עצמו היה המנסח שלהם. בשני מקרים אלה לא נשמרת מן הבחינה המהותית הפרדת הרשויות בין הרשות השיפוטית לבין הרשות המבצעת ואף המחוקקת. ודוק, אין המדובר בפגיעה פורמאלית בהפרדת הרשויות אלא בפגיעה מהותית ברעיון הפרדת הרשויות לפיו מנסח החוק לא יהיה מי שישפיע על השיפוט על פיו, ולפיו ממשלה המבקשת לקדם סדר יום מסוים אינה נאמנת לשפוט את מי שמפריע לסדר יום זה. ניגוד עניינים מובהק מתקיים גם בין תפקיד ייצוג המדינה בהליכים מנהליים או אזרחיים לבין ייצוגה בהליכים פליליים. מבחינה חיצונית בשני המקרים מדובר בייצוגה של מדינת ישראל אך מבחינה מהותית מדובר בייצוג לקוחות שונים המצויים בניגוד עניינים. בא-כוח המדינה בהליכים מנהליים מייצג את הממשלה הנבחרת. לממשלה זו יש סדר יום פרטיקולרי אותו היא מבקשת לקדם כנגד דעותיהם של מתנגדים רבים בקרב הציבור. בהליכים מנהליים מגן היועץ המשפטי לממשלה מן הבחינה המשפטית על יכולתה של ממשלה לקדם את סדר היום הפרטיקולרי אשר לשמו היא נבחרה. עולה מכך כי באופן ישיר היועץ המשפטי לממשלה לא מייצג בהליכים מנהליים את הציבור בכללו אלא ממשלה נבחרת מסוימת בעלת סדר יום פרטיקולרי. גם בהליכים אזרחיים, בא כוחה של מדינת ישראל אינו מייצג את כלל הציבור. בהליך אזרחי המדינה מתנהגת ככל תאגיד העומד על האינטרסים הפרטיקולריים שלו כנגד בעלי דין מתחרים. לעומת זאת תובע כללי אסור שיגלה נאמנות ללקוח מסוים. תובע כללי חייב לגלות נאמנות מוחלטת לציבור בכללו. אסור לו לגלות נאמנות מיוחדת לאינטרסים של ממשלה נבחרת ואסור לו לגלות נאמנות מיוחדת לאינטרסים של התאגיד הנקרא מדינת ישראל. עולה מן הדברים כי ראוי להפריד בין ייצוג המדינה בהליכים פליליים לבין ייצוגה בהליכים מנהליים או אזרחיים.

מן הבחינה האישית אין זה ראוי כי תובע כללי יקיים קשרים אישיים כלשהם עם קברניטי המדינה. הדבר אינו הולם את אופיו השיפוטי והבלתי תלוי של תפקידו. במצבים של חקירות פליליות כנגד שרים יכולים קשרים אישיים אלה להוות בעיה קיומית. דא עקא, קשרי עבודה רצופים ותקינים עם שרי ממשלה מהווים חלק אינטגרלי מתפקידו של יועץ משפטי לממשלה.

קיימים גם מצבים הפוכים המהווים בעיה לא פחות קשה. יועץ משפטי לממשלה מעצם תפקידו מהווה שחקן בזירה הציבורית. בהיותו כזה הוא נכנס לא פעם לעימותים עם נושאי תפקידים שונים בשלטון. יכולים אלה להיות חיכוכים מוסדיים ויכולים אלה להיות חיכוכים אישיים. במצב כזה יכולתו של יועץ משפטי לממשלה לקבל הכרעות בענייניהם הפליליים של אישי ציבור עימם הוא נתון בעימות או בניגוד עניינים, אינה פשוטה. אמון הציבור בהכרעותיו הפליליות במצבים מעין אלה פשוט עוד פחות. לכן, סוגיית

כתבי האישום כנגד אישי ציבור מצטרפת כשיקול נוסף בעד הפרדת התביעה הכללית מן הייעוץ המשפטי לממשלה.

קיימת עוד אפשרות לפיה יועץ משפטי שהוא גם ראש תביעה כללית יחשוש מניגודי העניינים המתוארים וידבק באופי השיפוטי של תפקידו כראש התביעה הכללית. במצב זה הוא יתרחק מקשרים אישיים עם שרי ממשלה ויאפיין את תפקידו כיועץ משפטי לממשלה כסוג של שופט, המבקר מן הבחינה המשפטית את מעשיה של הממשלה מבלי לנסות להעניק לממשלה סיוע משפטי. במצב זה היועץ המשפטי לממשלה ימתן אמנם את פגיעתו בתפקידו כראש התביעה הכללית אך ייפגע בתפקידו כיועץ המשפטי לממשלה. חוק זה מבקש למנוע גם מצבים כגון אלה.

בנוסף לשיקולים המתוארים עומדים שיקולי עומס העבודה וההתמחות המקצועית כשיקולים התומכים בהפרדת התפקידים הקבועה בחוק זה. ראש התביעה הכללית בישראל הוא תפקיד הדורש משרה מלאה וכך גם היועץ המשפטי לממשלה. הפרדת התפקידים תאפשר התמסרות מלאה של נושאי התפקידים לכל אחד מהם. היא גם תמנע אילוצים של ביזור סמכויות בתחומים בהם ראוי כי ראש המערכת יחזיק בסמכות. מבחינת ההתמחות המקצועית היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי הינם תפקידים הדורשים התמחות שונה. בעוד שהראשון כרוך בעיקרו במשפט מינהלי השני דורש מקצועיות מובהקת בתחום הפלילי. חוק זה מבטיח בתנאי הכשירות לתפקיד התובע הכללי כי נושא תפקיד זה יהיה מומחה המנוסה במשפט פלילי.

בשל כל המקובץ מבוקש לקבוע בחוק זה הסדר אשר יפריד את מוסד התביעה הכללית ממוסד הייעוץ המשפטי לממשלה ויסדיר את תפקידו.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מתן כהנא וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/49).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/24/157), על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/24/255) ועל ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן (פ/24/1138 ; פ/24/3327) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/25/113) ועל ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/25/876).

הצעת החוק זוהי לפ/24/49 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)